

定 款

學 校 法 人 湖 南 基 督 學 園

학 교 법 인 호 남 기 독 학 원 정 관

제1장 총 칙

제1조 (목적) 이 법인은 기독교정신과 대한민국의 교육이념에 입각하여 교육을 실시 함을 목적으로 한다.

제2조 (명칭) 이 법인은 학교법인호남기독학원(이하 “법인”)이라 한다.

제3조 (설치학교) 이 법인은 제1조의 목적을 달성하기 위하여 다음 각호의 학교를 유지 경영한다.

1. 광주수피아여자중학교.
2. 목포정명여자중학교.
3. 전주신흥중학교.
4. 전주기전중학교. (변경인가2004.3.1. 행정과-491)
5. 순천매산중학교.
6. 광주수피아여자고등학교.
7. 목포정명여자고등학교.
8. 전주신흥고등학교.
9. 전주기전여자고등학교.
10. 순천매산고등학교.
11. 순천매산여자고등학교.
- 12.(변경인가'93.1.5.전행25400-6) (변경인가'98.6.19전문81422-412) (삭제인가2001.6.30.전문81423-737)

제4조 (주소) 이 법인의 사무소는 광주 광역시 남구 백서로 13에 둔다.(변경인가 '99. 10. 6. 전문 81423-187)(변경인가 2005. 5. 10. 행정과-4182) (2016.04.21.이사회결) (2021.09.08.이사회결)

제5조 (정관의 변경) 이 법인의 정관의 변경은 이사 정수의 3분의 2이상의 찬성에 의한 이사회 의결을 거쳐 변경하고 변경된 사항은 법령에 위반되어 시·도교육감에게 시정 또는 변경명령을 받았을 때는 지체 없이 이를 시정하거나 변경하고, 그 사실을 관할청에 보고하여야 한다.(변경인가2001.6.30.전문81423-737)(변경인가2008. 2.26.교육지원과-1644)(변경인가2009. 12. 15.교육지원과-14156) (2012.08.06.이사회결) <개정 2022.04.14.>

제2장 자산과 회계

제1절 자 산

제6조 (자산의 구분) ①이 법인의 자산은 기본재산과 보통재산으로 구분하되 기본 재산은 교육용 기본재산과 수익용 기본재산으로 구분하여 관리한다.

②기본재산은 별지 목록의 재산과 제11조의 규정에 의한 적립금 및 기타 이사회의 의결에

의하여 기본재산으로 정하는 재산으로 한다.

③보통재산은 제2항에서 정하는 이외의 재산으로 한다.

제7조 (재산의 관리) ①제6조 제2항의 규정에 의한 기본재산을 매도 증여 교환 또는 용도를 변경하거나 담보에 제공하고자 할 때에는 이사회회의 의결을 거쳐 관할청의 허가를 받아야 한다.

②기본재산과 보통재산의 운영과 관리에 대하여는 법령과 이 정관에 특별히 규정이 있는 경우를 제외 하고는 이사회에서 따로 정한다.

제8조 (경비와 유지방법) 이 법인의 경비는 기본재산에서 나는 과실과 수익사업의 수익과 기타의 수입으로 충당한다.

제2절 회 계

제9조 (회계의 구분) ①이 법인의 회계는 학교에 속하는 회계와 법인에 속하는 회계로 구분한다.

②법인회계는 일반회계와 수익사업회계로 구분할 수 있다.

③학교에 속하는 회계의 예산은 학교운영위원회의 심의를 거친 후 이사회의 심의·의결로 확정하고, 학교장이 집행한다. <개정 2022.04.14.>

④법인의 업무에 속하는 회계의 예산은 이사장이 편성하여 학교법인 이사회가 심의·의결하고 이사장이 집행한다. <개정 2022.04.14.>

제10조 (예산외의 채무부담) 수지예산으로써 정한 이외의 의무부담 또는 권리포기는 이사회의 의결을 거쳐 관할청의 허가를 받아야 한다.

제11조 (세계 잉여금의 처리) 이 법인에 속하는 회계의 매년도 세계잉여금은 차입금의 상환과 익년도에 이월 사용하는 분을 제외하고는 적립하여야 하며 적립금은 기본재산으로 한다.

제12조 (회계년도) 이 법인의 회계년도는 3월 1일 부터 익년 2월 말일 까지로 한다.

제12조의2(예 · 결산보고 및 공시)① 이 법인은 매 회계연도 개시전에 예산을 , 매 회계연도 종료후에는 결산을 관할청에 보고하고 공시하여야 한다.(신설인가2007.8.16. 교육지원과-8518)

② 제1항에 의한 법인 및 학교에 속하는 회계의 예산서(부속명세서포함)는 매 회계연도 개시 5일전 까지, 결산서(부속명세서 포함)는 매 회계연도 종료후 3월안에 각각 당해학교의 홈페이지에 게재하여 1년간 공개하여야 한다.(신설인가2007.8.16. 교육지원과-8518)

제3절 예산.결산 자문위원회(삭제인가2007.8.16. 교육지원과-8518)

제13조 (예산.결산 자문위원회의 설치) (삭제인가2007.8.16. 교육지원과-8518)

제14조 (위원회의 조직) (삭제인가2007.8.16. 교육지원과-8518)

제15조 (위원장 선출 및 직무) (삭제인가2007.8.16. 교육지원과-8518)

제16조 (회의) (삭제인가2007.8.16. 교육지원과-8518)

제17조 (위원회의 간사등) (삭제인가2007.8.16. 교육지원과-8518)

제3장 기 관

제1절 임 원

제18조 (임원의 종류와 정수) 이 법인에 다음의 임원을 둔다.

1. 이사 15인(이사장 1명 및 개방이사 5명을 포함한다) (변경인가'96.10.11.전행81422-867)(변경인가2001.6.30.전문81423-737) (변경인가2007.8.16. 교육지원과-8518)(2017.06.27.이사회 의결)
2. 감사 2명(개방감사 1인을 포함한다.)

제19조 (임원의 임기) ①임원의 임기는 다음 각호와 같다. 다만 최초의 임원 반수의 임기는 그 임기의 반으로 한다.

1. 이사의 임기는 4년으로 하고 1회에 한하여 중임할 수 있다.(변경인가2007.8.16. 교육지원과-8518) (2016.4.21. 이사회결의결)<개정 2022.04.14.>
2. 감사의 임기는 2년 단임으로 한다.(변경인가2007.8.16. 교육지원과-8518)(2016.4.21. 이사회결의결)

②(삭제인가2010.05.18.교육지원과-6247)

제20조 (임원의 선임방법) ①이사와 감사는 이사회에서 다음과 같이 선임하여 관할청의 승인을 받아 취임한다. 이사장은 관할청의 승인을 받은 임원의 성명, 나이, 임기, 현직 및 주요경력, 사립학교법 제21조제2항 해당 여부 등 인적사항을 학교 홈페이지에 공개한다.(변경인가2008. 2.26.교육지원과-1644) <개정 2022.04.14.>

- 1.(지역이사)법인이 경영하는 중·고등학교 소재지의 덕망이 두터운 유지인사나 대한예수교장로회(통합) 소속 목사, 장로 중에서 5명을 선임한다. (변경인가'96.10.11 전행81422 - 867)(변경인가2001.6.30.전문81423-737)(2016.4.21. 이사회 의결)
2. 삭제(2017.06.27. 이사회 의결)
- 3.(당연직이사)이 법인이 경영하는 고등학교장 5명(매산여자고등학교장 제외).(2016.4.21. 이사회결의결)

4.(개방이사)대한예수교장로회(통합) 소속 목사, 장로로 이 법인 학교 개방이사추천위원회에서 복수이상 추천한 후보자중 개방이사 5명을 선임한다. (신설인가2007.8.16. 교육지원과-8518)(변경인가2008. 2.26.교육지원과-1644)(2016.4.21.이사회결의결)

②임기전의 임원의 해임은 이사회 의결을 거쳐 관할청에 보고한다.(변경인가2007.8.16. 교육지원과-8518)(2016.4.21.이사회결의결)

③ 임원중 결원이 생긴때에는 2월 이내에 이를 보충하여야 한다.(변경인가2007.8.16. 교육지원과-8518)

④ 임원의 선임은 임기만료 2개월 전에 하여야 하며 늦어도 임기 개시 1개월 전에 관할청에 취임 승인 신청하여야 한다.(변경인가2007.8.16. 교육지원과-8518)

⑤ 제1항제4호의 개방이사 5명은 다음 각 권역별 1명을 선임한다.(신설인가2007.8.16. 교육지원과-8518)

1. 광주권역(광주수피아여중,광주수피아여고)
2. 순천권역(순천매산중,순천매산고,순천매산여고)
3. 목포권역(목포정명여중,목포정명여고)
4. 전주신흥권역(전주신흥중,전주신흥고)

5. 전주기전권역(전주기전중, 전주기전여고)

제20조의2(개방이사의 선임) ①개방이사의 선임시 개방이사의 선임사유가 발생한 날부터 15일 이내(재직이사의 경우 임기만료 3월전)에 이 법인이 경영하는 해당 지역별 개방이사추천위원회에 개방이사 선임 대상자를 추천 요청하여야 한다.(신설인가2007.8.16. 교육지원과-8518)(변경인가2008. 2.26.교육지원과-1644)

② 법인으로부터 추천 요청을 받은 개방이사추천위원회는 법인이 설치 · 경영하는 각 학교의 학교운영위원회의 의견을 골고루 반영하여 30일 이내에 대상인원의 2배수를 추천하여야 한다. 다만, 동 기간내에 추천이 없을시에는 관할청에 추천을 요청한다.(신설인가2007.8.16. 교육지원과-8518)(변경인가2008. 2.26.교육지원과-1644)

③ 개방이사추천위원회의 개방이사 추천절차, 방법등 필요한 사항은 개방이사추천위원회 규정으로 정한다.(신설인가2007.8.16. 교육지원과-8518)

④다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 개방이사가 될 수 없다. <신설 2022.04.14.>

1. 해당 학교법인의 설립자
2. 해당 학교법인의 설립자와 「민법」 제777조의 친족관계에 있는 사람
3. 해당 학교법인의 임원(개방이사는 제외한다)이었던 사람
4. 해당 학교법인이 설치 · 경영하는 학교의 장이었던 사람

제20조의3(개방이사추천위원회의 구성) ① 개방이사추천위원회는 광주수피아여자고등학교 학교운영위원회에 둔다.(변경인가2008. 2.26.교육지원과-1644) <개정 2022.04.14.>

② 개방이사추천위원회 위원 정수는 9인으로 하고, 그 구성은 다음 각호와 같다.(변경인가2008. 2.26.교육지원과-1644)

1. 학교운영위원회에서 추천하는 자 5인(5개권역 학교운영위원회기초협의회에서 추천하는 자 : 5인)

2. 법인이사회에서 추천하는 자 : 4인

③ 개방이사추천위원회 위원장은 위원의 호선으로 선출한다.(신설인가2008. 2.26.교육지원과-1644)

④ 그 밖의 개방이사추천위원회 운영에 대한 세부적인 사항은 개방이사추천위원회규정으로 정할 수 있다.(신설인가2008. 2.26.교육지원과-1644)

제21조 (임원선임의 제한) ① 이사 정수의 반수 이상은 대한민국 국민이어야 한다.

② 이사회에 있어서 각 이사 상호간에 민법 제777조에 규정된 친족관계에 있는 자가 이사정수의 4분의 1을 초과하여서는 아니된다.(변경인가2000.10.25. 전문81423-1058)(변경인가2007.8.16. 교육지원과-8518)

③ 이사 정수의 3분의 1이상은 교육 경험이 3년이상 있는 자라야 한다.

(98. 1.26 전행 81412 -47)

④ 감사는 감사 상호간 또는 이사와 민법 제777조에 규정된 친족관계에 있는자가 아니어야 한다.(변경인가 2000.10.25. 전문81423-1058)

⑤ 감사 중 1인은 개방이사추천위원회에서 단수 추천한 자를 선임한다.(변경인가2008. 2.26. 교육지원과-1644)

⑥ 제5항의 감사 추천등에 대하여는 제20조의2의 규정을 준용한다.(신설인가2008. 2.26.교육지원과-1644)

⑦ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 임원으로 선임하고자 하는 경우에는 재직이사 3분의 2이상의 찬성을 얻어야 한다.(신설인가2007.8.16. 교육지원과-8518) <개정 2022.04.14.>

1. 관할청으로부터 임원취임승인이 취소된 날부터 10년이 경과한자(신설인가2007.8.16. 교육지원과-8518)

2. 사립학교 교원으로 재직중 파면된 날부터 10년이 경과한 자(신설인가2007.8.16. 교육지원과-8518)

3. 관할청의 요구에 의해 학교의 장에게 해임된 날부터 6년이 경과한자(신설인가2007.8.16. 교육지원과-8518)

⑧ 법인소속학교 학교장은 퇴임 후 임원이 될 수 없다. <신설 2022.04.14.>

제22조 (이사장의 선출 방법과 그 임기등) ①이사장은 이사의 호선으로 선출하여 취임한다.(2016.4.21.이사회결)

②이사장의 임기는 이사로 재임하는 기간으로 한다.

③(변경인가2007.8.16. 교육지원과-8518)(삭제인가2008. 2.26.교육지원과-1644)

제23조 (이사장 및 이사의 직무) ①이사장은 법인을 대표하고 법인의 업무를 통리한다.

②이사는 이사회에 출석하여 법인의 업무에 관한 사항을 심의 결정하며 이사회 또는 이사장으로 부터 위임받은 사항을 처리한다.

제24조 (이사장 직무 대행자 지정) ①이사장이 사고가 있을 때에는 이사장이 지명하는 이사가 이사장의 직무를 대행한다.

②이사장이 궐위 되었을 때에는 이사회에서 지명하는 이사가 이사장의 직무를 대행한다.

③제1항 및 제2항의 규정에 의하여 이사장 직무 대행자로 지명된 이사는 지체없이 이사장 선출의 절차를 밟아야 한다.

제25조 (감사의 직무) 감사는 다음 각호의 직무를 행한다.

1. 법인의 재산 상황과 회계를 감사 하는 일.

2. 이사회의 운영과 그 업무에 관한 사항을 감사하는 일.

3. 제1호 및 제2호의 감사결과 부정 또는 불비한점이 있음을 발견한 때 이를 이사회와 관할청에 보고하는 일.

4. 제3호의 보고를 하기 위하여 필요한 때에는 이사회의 소집을 요구하는 일.

5. 법인의 재산상황과 회계 또는 이사회의 운영과 그 업무에 관한 사항에 대하여 이사장 또는 이사에게 의견을 진술하는 일.

제26조 (임원의 겸직 금지) ① 이사장은 당해 학교법인이 설치·경영하는 사립학교의 장을 겸할 수 없다(신설인가2008. 2.26.교육지원과-1644)

② 이사는 감사 또는 당해 학교법인이 설치 경영하는 학교의 교원, 기타 직원을 겸할 수 없다. 다만, 학교의 장은 예외로 한다.(변경인가2008. 2.26.교육지원과-1644)

③ 감사는 이사장, 이사 또는 학교법인의 직원(당해 학교 법인이 설치. 경영하는 학교의 교원 기타 직원을 포함한다)을 겸할 수 없다.(변경인가2008. 2.26.교육지원과-1644)

제2절 이사회

제27조 (이사회 구성 및 기능 등)①이사회는 이사로서 구성한다.

②이사회는 다음 각 호의 사항을 심의.결정한다.

1. 학교법인의 예산 결산 차입금 및 재산의 취득.처분과 관리에 관한 사항.
2. 정관의 변경에 관한 사항.
3. 학교법인의 합병 또는 해산에 관한 사항.
4. 임원의 임면에 관한 사항.
5. 법인이 설치한 학교의 장 및 교원의 임용에 관한사항.(2016.4.21.이사회결의결)
6. 법인이 설치한 학교의 경영에 관한 중요사항.
7. 수익사업에 관한사항.
8. 기타 법령이나 정관에 의하여 그 권한에 속하는 사항.

③감사는 이사회에 출석하여 발언 할 수 있다.

제28조 (이사회 의 개최 및 의결 정족수) ①이사회는 재적이사의 과반수가 출석하지 아니하면 개최하지 못한다.(신설인가2007.8.16. 교육지원과-8518)

②이사회 의사는 이 정관에 특별히 규정한 경우를 제외하고는 이사정수의 과반수의 찬성으로 의결한다.(변경인가'98.12.28 진행81423-1103)(변경인가2007.8.16. 교육지원과-8518)

③이사가 이사회에 출석하지 않더라도 동영상과 음성을 동시에 송·수신 하는 장치가 갖춰진 시설에서 회의에 참석할 경우 참석인원으로 판단하고 이사회를 개최할 수 있다.(2012.08.06 이사회 의결)

제29조 (이사회 의결 제척사유) 이사장 또는 이사가 다음 각호의 1에 해당 할 때에는 그 의결에 참여하지 못한다.

1. 임원 및 학교의 장의 선임과 해임에 있어 자신에 관한 사항.
2. 금전 및 재산의 수수를 수반하는 사항으로서 임원 자신이 법인과 직접관계되는 사항.

제30조 (이사회 의 소집) ①이사회는 이사장 또는 이사장 직무 대행이사가 소집하고 그 의장이 된다.

②이사회를 소집하고자 할때에는 적어도 회의 7일 전까지 학교법인이 설치·경영하는 학교의 홈페이지 등에 소집일자, 장소 등을 공지하고, 회의의 목적을 명시하여 각 이사에게 통지하여야 한다. 다만 이사 전원이 집합되고 또 그 전원이 이사회의 개최를 요구한 때에는 예외로 한다. <개정 2022.04.14.>

제31조 (이사회 소집 특례) ①이사장은 다음 각호의 1에 해당하는 소집요구가 있을 때에는 그 소집 요구일로 부터 20일 이내에 이사회가 개최될 수 있도록 7일 이내에 회의소집 통지를 하여야 한다.

1. 재적이사 반수 이상이 회의의 목적을 제시하여 소집을 요구한때.
2. 제25조 제4호의 규정에 의하여 감사가 소집을 요구한때.

② 이사회 소집권자가 궐위되거나 또는 이를 기피함으로써 7일이상 이사회의 소집이 불가능할때에는 재적이사 과반수의 찬동으로 이를 소집할 수 있다. 다만, 소집권자가 이사회의 소집을 기피한 경우에는 관할청의 승인을 얻어야 한다.(변경인가2007.8.16. 교육지원과-8518)

제31조의2(이사회 회의록 작성 및 공개) ① 이사장은 이사회의 회의록을 작성하여 보관하여야 한다. (신설인가2007.8.16. 교육지원과-8518)

② 이사회의 회의록에는 출석임원 전원이 그 성명을 알 수 있도록 자필로 서명하고, 그 회의록 또는 회의조서가 2매 이상인 경우에는 간(間) 서명하여야 한다. 이사회는 출석임원 중 3

인을 호선하여 이사회 회의록 및 회의조서에 대표로 간(間)서명 또는 간(間)인하게 할 수 있다.(신설인가2007.8.16. 교육지원과-8518)(변경인가2007.8.16. 교육지원과-8518)

③ 이사회의 종결후 10일이내에 당회 회의록을 당해 학교홈페이지를 통하여 1년 동안 공개하여야 한다. 다만, 이사회에서 사립학교법시행령 제8조의 2의 규정에 따라 비공개하기로 의결한 사항은 이를 공개하지 아니한다. 다만, 이사회에서 사립학교법시행령 제8조의2제1항 각 호에 해당하는 사항은 이를 공개하지 아니할 수 있다.(신설인가2007.8.16. 교육지원과-8518)(변경인가2008. 2.26.교육지원과-1644) <개정 2022.04.14.>

④ 제3항의 단서에 따라 이사회 회의록을 공개하지 아니하고자 하는 경우에는 당해 이사회에서 회의록의 공개여부 및 공개범위 등을 의결하여야 한다.(신설인가2008. 2.26.교육지원과-1644)

제4장 수익사업

제32조 (수익사업의 종류) 이 법인이 설치하여 유지 경영하는 학교의 운영을 위하여 다음 각 호의 사업을 한다.

1. 신탁사업
2. 조립업
3. 임대업

제33조 (수익사업의 명칭) 이 법인은 제32조의 사업을 하기 위하여 호남기독사를 경영한다.

제34조 (수익사업체의 주소) 이 법인이 유지경영하는 사업체의 사무소는 전주시 완산구 유엔로 133에 둔다.(변경인가.2000.3.8.전문81423-201) (변경인가2005.5.10.행정과-4182)(2016.4.21. 이사회의결)

제35조 (관리인) ①제33조에 규정된 사업을 경영하기 위하여 관리인을 둔다.

②제1항의 규정에 의한 관리인의 임용.복무 및 기타 필요한 사항은 이사회의 의결을 거쳐 이사장이 정한다.

제5장 해 산

제36조 (해산) 이 법인을 해산하고자 할 때에는 선교회 본부 동의를 얻어 이사정수의 3분의 2 이상의 찬성으로 관할청의 인가를 받아야 한다.(변경인가2001.6.30.전문81423-737)

제37조 (잔여재산의 귀속) 이 법인을 해산하였을 때의 잔여재산은 합병 및 파산의 경우를 제외하고는 관할청에 대한 청산종결의 신고가 종료 된 후 기독교 학교법인이나 기타 교육사업을 경영하는 자에게 귀속된다.(변경인가2001.6.30.전문81423-737)

제38조 (청산인) 이 법인이 해산한 때에는 청산인은 해산 당시의 이사중에서 선출하되 관할청의 승인을 받아야 한다.(변경인가2001.6.30.전문81423-737)

제6장 교 직 원

제1절 교 원

제1관 임 명

제39조 (임용) ①이 법인이 설치·경영하는 각급학교의 장은 이사회의 의결을 거쳐 이사장이 임용하고, 임기는 4년으로 하며, 1회에 한하여 중임할 수 있다. (변경인가2001.6.30.전문 81423-737)(신설인가2007.8.16. 교육지원과-8518)(2016.4.21.이사회의결)

②(삭제인가2001.6.30.전문81423-737)

③제1항 이외의 교원의 임용은 학교장의 제청으로 이사회의 의결을 거쳐 이사장이 임용한다.(변경인가2001.6.30.전문81423-737)(2016.4.21.이사회의결)

④(삭제인가2001.6.30.전문81423-737)

⑤제1항및3항의 규정에 의하여 교원을 임용 하였을 때에는 임용한 날로부터 7일 이내에 관계증빙 서류를 첨부하여 관할청에 보고하여야 한다.(변경인가2001.6.30. 전문81423-737)(2016.4.21.이사회의결)

⑥ 이 법인의 이사장과 다음 각호의 어느 하나의 관계에 있는 자는 이 법인이 설치 · 경영하는 학교의 장에 임명될 수 없다. 다만, 이사정수의 3분의2이상의 찬성과 관할청의 승인을 받은 자는 그러지 아니하다.(신설인가2008. 2.26.교육지원과-1644)

1. 배우자

2. 직계존속 및 직계비속과 그 배우자

⑦ 미성년자에 대한 성폭력범죄행위로 집행유예를 포함한 100만원 이상의 벌금형이나 그 이상의 형을 선고 받은 사람은 교원으로 임용되지 못하도록 하고, 재직중인 교원은 당연퇴직한다.(2012.08.06. 이사회의결)

⑧ 학교의 장으로 임명되어 있는 사람이 학교법인의 이사장의 변경 또는 친족 관계의 변동 등으로 인하여 학교법인의 이사장과 제⑥항의 각 호의 어느 하나의 관계에 있는 경우에는 그 사유가 발생한 날부터 3개월 이내에 이사 정수의 3분의 2 이상의 찬성과 관할청의 승인을 받아야 한다.(2016.08.19. 이사회의결)

⑨교원의 임용에 관하여 정관에서 정하지 아니한 필요한 사항은 따로 인사규칙으로 정한다.(2021.04.22. 이사회의결)

⑩ 학교의 장이 아닌 교원의 신규 채용은 「사립학교법」 및 「사립학교법 시행령」을 준용하여 실시한다. <신설 2022.04.14.>

⑪ 「사립학교법」 제53조의2 제2항의 규정에 의거 교원의 휴직 및 복직에 관한 임용권은 소속학교의 장에게 위임한다. 교원의 휴직 및 복직은 소속학교장의 제청으로 이사장이 임용한다. <신설 2022.04.14.>

제39조의 2 (기간제교사) ①교원이 직무를 이탈하여 후임자의 보충이 불가피할 때에는 그 기간 중 당해 교원 자격기준에 해당하는 자를 기간제교사로 임용할 수 있다.

②기간제교사는 임용기간이 만료되면 당연히 퇴직된다.(변경인가'98.12.28 진행81423-1103)

③제1항에 의하여 임용하는 기간제교원은 법인산하 각 학교의 장이 임용한다.(신설인가 2000.3.8. 전문 81423-201)

제39조의3 (삭제인가2001.6.30.전문81423-737)

제39조의4 (삭제인가2001.6.30.전문81423-737)

제39조의5(퇴직교원의 기간제교원 임용)①퇴직교원의 기간제교원 임용은 법인소속학교 소재 관할감독청의 지침에 의한다.<개정 2022.04.14.>

②(삭제2022.04.14.)

제39조의6(전형결과 공개) ① 교원 공개전형에 응시한 자가 전형결과 등에 관한 공개를 요구하는 때에는 신규채용자가 확정된 후 이를 공개하여야 한다.

② 제1항의 정보공개에 대하여는 『공공기관의정보공개에관한법률』 제9조 내지 제17조를 준용한다.(신설인가2007.8.16. 교육지원과-8518)

제2관 신분보장

제40조 (휴직의 사유) 교원이 다음 각호의 1에 해당하는 사유로 휴직을 원하는 경우에는 임용권자는 휴직을 명할 수 있다. 다만 제1호 내지 제4호의 경우에는 본인의 의사에 불구하고 휴직을 명하여야 하고 제7호 및 제7호2의 경우에는 본인이 원하는 경우 휴직을 명하여야 한다.(2012.08.06. 이사회결) (2016.4.21.이사회결) (2016.8.19. 이사회결)

1. 신체 또는 정신상의 장애로 장기 휴양을 요할때.
2. 병역법의 규정에 의하여 징집 또는 소집된때.
3. 천재지변 또는 전이사변이나 기타의 사유로 인하여 생사 또는 소재가 불투명 할 때.
4. 법률의 규정에 의한 의무를 수행하기 위하여 직무를 이탈하게 된때.
5. 학위취득을 목적으로 해외 유학을 하게 된때 또는 외국에서 1년이상 연구하게 된 때.
6. 국제기구, 외국기관 또는 재외 국민교육기관에 고용된때.
7. 만8세 이하(취학 중인 경우에는 초등학교 2학년 이하를 말한다.)의 자녀를 양육하기 위하여 필요하거나 여교원 임신 또는 출산하게 된 때.(2012.08.06 이사회결)
- 7의2. 만 19세 미만의 아동·청소년(제7호에 따른 육아휴직의 대상이 되는 아동은 제외한다)을 입양하는 경우 (2016.4.21.이사회결)
8. 교육부장관이 지정하는 국내의 연구기관이나 교육기관등에서 연수하게 된 때.(변경인가'98.12.28 전행81423-1103)
9. 사고 또는 질병 등으로 장기간의 요양을 요하는 부모, 배우자, 자녀 또는 배우자의 부모의 간호를 위하여 필요한 때.(신설인가'98.12.28 전행81423-1103)
10. 배우자가 국외근무를 하게 되거나 제5호에 해당하게 된 때.(변경인가'98.12.28 전행 81423-1103)
11. 「교원의 노동조합설립 및 운영 등에 관한 법률」 제5조의 규정에 의하여 노동조합 전임자로 종사하게 된 때(2016.8.19. 이사회결)
12. 「사립학교교직원 연금법」 제31조에 따른 재직기간 10년 이상인 교원이 자기개발을 위한 학습·연구 등이 필요하거나 수업 및 생활지도 등을 위해 신체적·정신적 회복이 필요할 때.(2016.8.19. 이사회결)

제41조 (휴직의 기간) 교원의 휴직기간은 다음과 같다.

1. 제40조 제1호의 규정에 의한 휴직기간은 1년 이내로 하되, 부득이한 경우 1년의 범위 내에서 연장할 수 있다. 다만, 「사립학교교직원 연금법」에 따른 공무상 질병 또는 부상의

로 인한 휴직기간은 3년 이내로 한다.(2016.8.19. 이사회결의결)

2. 제40조 제2호 및 제4호의 규정에 의한 휴직기간은 그 복무기간이 만료될때 까지로 한다.
3. 제40조 제3호의 규정에 의한 휴직기간은 3개월 이내로 한다.(2016.8.19. 이사회결의결)
4. 제40조 제5호의 규정에 의한 휴직기간은 3년 이내로 한다. 다만 학위 취득의 경우에는 3년의 범위 안에서 연장할 수 있다.(변경인가'98.12.28 진행81423-1103)
5. 제40조 제6호의 규정에 의한 휴직기간은 그 고용 기간으로 한다.
6. 제40조 제7호의 규정에 의한 휴직기간은 자녀 1명에 대하여 3년 이내로 하되 분할하여 휴직 할 수 있고, 제40조 제7호2의 규정에 의한 휴직은 입양자녀 1명에 대하여 6개월 이내로 한다.(변경인가'98.12.28 진행81423-1103)(변경인가2008. 2.26.교육지원과-1644)(2016.8.19. 이사회결의결)
7. 제40조 제8호의 규정에 의한 휴직기간은 3년 이내로 한다.(변경인가'98.12.28 진행81423-1103)
8. 제40조 제9호에 의한 휴직기간은 1년 이내로 하되 재직기간 중 총 3년을 초과할 수 없다.(신설인가'98.12.28 진행81423-1103)
9. 제40조 제10호의 규정에 의한 휴직기간은 3년 이내로 하되 3년의 범위 안에서 연장할 수 있다. 다만 총 휴직기간은 배우자의 국외근무, 해외유학, 연구 또는 연수기간을 초과할 수 없다.(변경인가'98.12.28 진행 81423-1103)
10. 제40조 제11호의 규정에 의한 휴직기간은 그 전임자로 종사하는 기간으로 한다.(2016.8.19. 이사회결의결)
11. 제40조 제12호의 규정에 의한 휴직기간은 1년 이내로 하되, 재직기간 중 1회에 한한다.(2016.8.19. 이사회결의결)

제42조 (휴직교원의 신분) ①휴직중의 교원은 신분은 보유하나 직무에 종사하지 못한다.

②휴직기간중에 그 사유가 소멸된 때에는 30일 이내에 임용권자에게 이를 신고하여야 하며 당해 임용권자는 지체없이 복직을 명하여야 한다.(2016.4.21.이사회결의결)

③제40조 제3호의 경우를 제외하고는 휴직기간이 만료된 교원이 30일 이내에 복귀를 신고한 때에는 당연히 복직된다.

④교원이 휴직기간이 끝나거나 휴직사유가 소멸된 후에도 직무에 복귀하지 아니하거나 감당할 수 없을 때는 임용권자는 해당 교원을 면직시킬 수 있다.(2012.08.06. 이사회결의결)(2016.4.21.이사회결의결)

제43조 (휴직교원의 처우) 휴직기간 중인 교원의 봉급 지급액은 공무원 보수규정 및 공무원 수당규정에 준한다.(변경인가'98.12.28 진행81423-1103)

제44조 (직위해제 및 해임)

①임용권자는 다음 각호의 1에 해당하는 교원에 대하여는 직위를 부여하지 아니할 수 있다.(변경인가 '98.12.28 진행81423-1103).(2016.4.21.이사회결의결)

1. 직무 수행 능력이 부족하거나 근무성적이 극히 불량한자 또는 교원으로서 근무태도가 심히 불성실한 자
2. 징계의결이 요구된자
3. 형사사건으로 기소된자(약식 명령이 청구된자는 제외한다)
(신설인가'98.12.28. 진행81423-1103)

4. 금품비위, 성범죄 등 대통령령으로 정하는 비위행위로 인하여 감사원 및 검찰·경찰 등 수사기관에서 조사나 수사 중인 사람으로서 비위의 정도가 중대하고 이로 인하여 정상적인 업무수행을 기대하기 현저히 어려운 자 (2016.4.21.이사회결)

②제1항의 규정에 의하여 직위를 부여하지 아니한 경우에 그 사유가 소멸된 때에는 임용권자는 지체없이 직위를 부여 하여야 한다.(변경인가'98.12.28 진행81423-1103) (2016.4.21.이사회결)

③제1항의 규정에 의하여 직위가 해제된 자의 봉급의 지급방법 및 지급액은 공무원 보수규정 및 공무원 수당규정에 준한다.(변경인가'98.12.28 진행81423-1103)

④임용권자는 제1항 제1호에 의하여 직위 해제된 자에 대하여 3월이내의 기간 대기를 명한다.(2016.4.21.이사회결)

⑤제4항의 규정에 의하여 대기명령을 받은자에 대하여는 임용권자는 능력의 회복이나 태도 개선을 위한 교육훈련 또는 특별한 연구과제의 부여 등의 필요한 조치를 하여야 한다.(2016.4.21.이사회결)

⑥제1항 제1호와 제2호, 3호의 직위 해제 사유가 경합하는 때에는 제2호 또는 제3호의 직위 해제 처분을 하여야 한다.(변경인가'98.12.28 진행81423-1103)

⑦제4항 규정에 의하여 대기 명령을 받은자가 그 기간중 능력의 향상 또는 개선의 정이 없다고 인정된 때에는 임용권자는 교원징계위원회의 동의를 얻어 면직시킬 수 있다.(2016.4.21.이사회결)

제45조 (보수) 교원의 보수는 공무원 보수규정 및 수당규정에 준한다.(변경인가'98.12.28. 진행81423-1103)

제46조 (의사에 반한 휴직 면직등의 금지) ①교원은 형의 선고 “징계처분 또는 사립학교법이 정하는 사유에 의하지 아니하고는 본인의 의사에 반하여 휴직 또는 면직등 부당한 처분을 당하지 아니한다. 다만, 학급 학과의 개폐에 의하여 폐직이나 과원이 된 때에는 그러하지 아니한다.

②교원은 권고에 의하여 해직을 당하지 아니한다.

③교원은 징계처분 기타 그 의사에 반하는 불리한 처분에 대하여 불복이 있을 때에는 재심 위원회에 재심을 청구할 수 있다.

제46조의 2 (명예퇴직수당) ①20년 이상 근속한 교원 및 사무직원으로써 정년전에 자진하여 퇴직하는 경우에는 예산의 범위 안에서 명예퇴직 수당을 지급할 수 있다.

②본 법인 직원 및 각급학교에 근무하는 교원 및 사무직원의 정년은 다음 각호와 같이 한다.

1. 교원은 교육공무원법의 정년규정에 준한다.(변경인가'98.12.28 진행81423-1103)

2. 일반직원(기능직 포함)의 정년은 지방공무원법의 정년에 준한다.(변경인가'98.12.28 진행81423-1103)

3. (삭제) (변경인가 '96. 3.27. 진행81423-259) (삭제인가'98.12.28 진행81423-1103)

③제1항 교원의 명예 퇴직수당의 지급대상 범위, 지급액, 지급절차 등은 국가공무원 명예퇴직수당 지급규정에 준한다.(변경인가'98.12.28 진행81423-1103)(2021.04.22. 이사회결)

④(삭제) (변경인가 '96. 3.27. 진행81423-259) (삭제인가'98.12.28 진행81423-1103)

⑤ 제1항 사무직원의 명예퇴직 수당의 지급대상 범위, 지급액, 지급절차 등은 「지방공무원

명예퇴직수당 등 지급규정」 및 법인소속학교 소재 관할 감독청의 지침을 준용한다.(2021.04.22. 이사회결)

제46조의 3 (후임자 보충발령의 유예) 교원이 본인의 의사에 반하여 파면 또는 해임되거나 근무성적 불량으로 면직되었을 때에는 그 처분한 날로부터 30일 이내에 후임자의 발령을 하지 못한다.

제46조의 4 (대우 사무직원 선발) ①사무직원(기능직을 포함한다)중 당해계급에서 승진소요 최저연수 이상 근무하고 승진임용의 제한 사유가 없으며 근무실적이 우수한 자를 바로 상위 직급의 대우 사무직원으로 선발할 수 있다.(신설인가 '96. 3.27. 전행81423-259)

②대우 사무직원 선발에 관하여 필요한 사항은 교직원 인사규칙으로 정한다.

제46조의 5 (사학윤리강령 및 사립학교 교직원 행동 강령 준수) ①법인 및 학교운영에 있어서 모든 교직원은 사학윤리강령과 법인 산하학교 소재 지역(전북,전남,광주)의 사립학교 교직원 행동강령을 준수하여야 한다.(2012.08.06. 이사회결)(2019년제2차이사회, 2019.04.18.변경)

제46조의 6 (사무직원 공로연수) ①사무직원 정년퇴직예정자의 사회적응 준비를 위하여 희망하는 경우 공로연수 대상자를 선발할 수 있다.

②제1항의 규정에 의한 공로연수 대상자는 사립학교에서 20년 이상 근무한 장기 재직 사무직원으로 정년 도래 잔여기간 6개월 이내인 자를 선정할 수 있다.

③공로연수 제도운영에 관련된 사항은 법인 소속학교 관할 감독청의 사립학교 사무직원 인사운영 지침 등을 준용한다.

제46조의 7 (장기재직휴가) ①장기재직 교원의 사기진작 및 휴식권 보장을 통한 능률적인 직무수행 기반을 조성하기 위해 장기재직휴가를 사용할 수 있다.

②장기재직휴가 제도운영에 관련된 사항은 법인 소속학교 관할 감독청의 지침 등을 준용한다.

제3관 교원인사위원회

제47조 (교원인사위원회 설치) 교원(학교 장을 제외한다)의 인사에 관한 중요한 사항을 심의하게 하기 위하여 당해학교에 교원인사위원회(이하 “인사위원회”라 한다)을 둔다.

제48조 (인사위원회의 기능) ①인사위원회는 다음 각호의 사항을 심의한다.

1.(삭제인가2001.6.30.전문81423-737)

2.(삭제인가2001.6.30.전문81423-737)

3. 고등학교이하 교원의 보직에 관한 사항.

4. 고등학교이하 교원의 연수대상자 및 포상대상자 추천에 관한 사항.

5. 인사위원회 심의를 요하거나 학교장이 필요하다고 인정하는 사항.

6. 교원의 임용에 관한 사항(신설인가2007.8.16. 교육지원과-8518)(2016.4.21.이사회결)

7. 공개전형의 시행에 관한 사항(신설인가2007.8.16. 교육지원과-8518)

② (삭제인가2001.6.30.전문81423-737)

제49조 (인사위원회의 조직) ①인사위원회는 학교별로 학교의 장이 임명하는 7인의 교원으로 조직한다.

②인사위원회 위원의 임기는 1년 이내로 하되, 중임할 수 있다.

제50조 (인사위원회의 위원장 및 직무) ①인사위원회 위원장은 당해 학교장이 임명한다. (변경
인가2001.6.30.전문81423-737)

②인사위원회의 위원장은 위원회를 대표하며 회무를 통리한다.

③인사위원회의 회의는 위원장이 이를 소집하고 의장이 된다.

④위원장이 사고가 있을 때에는 위원장이 미리 지정한 위원이 그 직무를 대행한다.

제51조 (인사위원회의 회의소집 등) ①인사위원회의 회의는 학교의 장의 요청이 있을때 또는
위원장이 필요하다고 인정할 때 위원장이 이를 소집한다.

②인사위원회는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

제52조 (회의록 작성) ①인사위원회는 회의록을 작성하여 당해학교의 장에게 보고하여야 한다

②제1항의 회의록에는 위원장을 포함한 출석위원 2인 이상이 서명날인 한다.

제53조 (인사위원회의 간사 등) ①인사위원회의 서무를 처리하게 하기 위하여 간사와 서기 약
간인을 둘 수 있다.

②간사와 서기는 당해 학교의 교직원 중에서 학교장이 임명한다.

제54조 (운영 세칙) 인사위원회의 운영에 관하여 이 정관에 규정되지 아니한 사항은 당해 인
사위원회의 의결을 거쳐 위원장이 이를 정한다.

제2절 교원징계위원회

제55조 (교원징계위원회의 조직) ①비위 교원에 대한 적법한 징계를 위해 설치·경영하는 학교
에 상설 교원징계위원회를 둔다.<신설 2022.04.14.>

②교원징계위원회는 9인의 위원으로 조직한다.<개정 2022.03.31.>

③교원징계위원회의 위원은 교원 또는 학교법인의 이사중에서 이사회의 의결을 거쳐 이사장
이 임명한다. 다만, 학교법인의 이사인 위원의 수가 위원의 2분의 1을 초과 할 수 없다.

1. 해당 학교의 교원 또는 학교법인의 이사(2016.8.19. 이사회의결)

2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자(2016.8.19. 이사회의결)

가. 법관, 검사 또는 변호사로 5년이상 근무한 경력이 있는 자

나. 대학에서 법학, 행정학 또는 교육학을 담당하는 조교수 이상으로 재직 중인 자

다. 공무원으로 20년 이상 근무하고 퇴직한 자

라. 학교운영위원회의 학부모위원(「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교에 두는 교원징계
위원회의 경우로 한정한다) <신설 2022.03.31.>

마. 그 밖에 교육이나 교육행정에 대한 전문지식과 경험이 풍부하다고 인정되는 자

④교원징계위원회는 다음 각 호에서 정한 기준에 따라 구성한다.(2016.8.19. 이사회의결) <개
정 2022.03.31.>

1. 제3항 제2호에 따라 위촉된 위원(이하 “외부위원”이라 한다)을 최소 2명이상 포함 할 것
<2022.03.31.>

2. 외부위원은 해당 학교법인이 설치·경영하는 학교에 소속된 자가 아닐 것

3. 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교의 경우에는 외부위원에 제3항제2호라목에 따라 위촉
된 위원을 최소 1명 이상 포함할 것 <신설 2022.03.31.>

4. 특정 성(性)이 위원장을 포함한 위원 수의 10분의 6을 초과하지 아니할 것 <신설

2022.03.31.>

⑤교원징계위원회에 참석한 사람은 직무상 알게 된 비밀을 누설해서는 아니 된다.(2016.8.19. 이사회회의결)

[현행1항을 신설하고, 2항을 3항으로, 3항을 4항으로, 4항을 5항으로 변경 개정 2022.04.14.]

제55조의 2 (외부위원의 임기 등) ①외부위원의 임기는 3년으로 하며, 한 차례만 연임할 수 있다.(2016.8.19. 이사회회의결)

②학교법인은 외부위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당위원을 해촉할 수 있다.(2016.8.19. 이사회회의결)

1. 심신장애로 인하여 직무를 수행할 수 없게 된 경우
2. 직무와 관련된 비위사실이 있는 경우
3. 직무태만, 품위손상이나 그 밖의 사유로 인하여 위원으로 적합하지 아니하다고 인정되는 경우
4. 위원 스스로 직무를 수행하는 것이 곤란하다고 의사를 밝히는 경우
5. 제55조제5항에 따른 비밀 누설 금지 의무를 위반한 경우<개정 2022.04.14.>

제56조 (교원징계위원회의 위원장 선출 및 직무) ①교원징계위원회의 위원장은 위원의 호선으로 선출한다.

②교원징계위원회의 위원장은 위원회를 대표하며 회무를 통리한다.

③교원징계위원회의 회의는 위원장이 이를 소집하고 그 의장이 된다.

④위원장이 사고가 있을 때에는 위원중에서 연장자가 그 직무를 대행한다.

제57조 (징계의결의 기한) 교원징계위원회는 징계의결 요구를 받았을 때에는 그 요구서를 접수한 날부터 60일(성희롱 행위 등 성(性) 관련 비위만을 징계사유로 하는 경우에는30일)이내에 징계에 관한 의결을 하여야 한다. 다만, 부득이한 사유가 있을 때에는 해당 징계위원회의 의결로 30일의 범위에서 1차에 한정하여 그 기한을 연기할 수 있다.(2019년제2차이사회, 2019.04.18.변경)

제58조 (제척사유) 교원징계위원회 위원은 그 자신에 관한 징계사건을 심리하거나 피징계자와 친족관계가 있을 때에는 당해 징계사건의 심리에 관여하지 못한다.

제58조의 2 (위원의 기피등) ①징계대상자는 교원징계위원회의 위원이 불공정한 의결을 할 우려가 있다고 인정할 만한 상당한 사유가 있을 때에는 그 사실을 서면으로 소명하고 기피를 신청할 수 있다.

②제1항의 규정에 의한 기피신청이 있는 때에는 위원의 의결로 기피 여부를 결정 하여야 한다. 이 경우 기피 신청을 받은 자는 그 의결에 참여하지 못한다.

③제58조의 규정에 의한 제척 또는 제1항의 규정에 의한 기피로 교원 징계위원회의 출석위원이 재적 위원의 3분의 2에 미달되어 징계사건을 심리할 수 없게 된 때에는 교원징계위원회의 위원장은 위원의 수가 재적위원 수의 3분의 2이상이 될 수 있도록 위원의 임명권자에게 임시 위원의 임명을 요청하여야 한다.

제58조의 3 (징계의결 요구사유 통지) 교원의 임면권자가 교원에 대한 징계의결을 요구할 때에는 징계의결 요구와 동시에 징계대상자에게 징계사유를 기재한 설명서를 송부하여야 한다.

제59조 (진상조사 및 의견의 개진) ①교원징계위원회는 징계사건을 심리함에 있어서 진상을 조사하여야 하며 징계의결을 행하기 전에 본인의 진술을 들어야 한다. 다만, 2회 이상 서면

으로 소환하여도 불응한 때에는 그 사실을 기록에 명시하고 징계의결을 할 수 있다.

②교원징계위원회는 필요하다고 인정한 경우에는 관계인 또는 관계 전문가를 출석하게 하여 의견을 들을 수 있다.(2016.8.19. 이사회회의결)

제60조 (징계의결) ①징계의결은 재직위원 2/3이상의 출석과 재직위원 과반수의 찬성으로 행하여야 한다.

②교원징계위원회는 징계사건을 심의한 결과 징계를 의결한 때에는 주문과 이유를 적은 징계의결서를 작성하여 임용권자 및 관할청에 통보하여야 한다.(2016.4.21.이사회회의결) <개정 2022.04.14.>

③ 임용권자가 제2항의 징계의결서를 받았을 때에는 재심의를 요구받은 경우를 제외하고는 징계의결서를 받은 날부터 15일 이내에 그 의결 내용에 따라 징계처분을 하여야 한다. <개정 2022.04.14.>

④징계처분권자는 징계처분의 사유를 기재한 결정서를 당해 교원에게 교부하여야 한다.

⑤교원징계위원회 회의는 공개하지 아니한다.

⑥ 임용권자는 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄 및 「양성평등기본법」 제3조제2호에 따른 성희롱에 해당하는 사유로 제4항에 따라 징계처분의 사유를 적은 결정서를 교부할 때에는 피해자가 요청하는 경우 그 징계처분 결과를 피해자에게 함께 통보하여야 한다.<신설 2022.04.14.>

⑦ 임용권자는 관할청으로부터 재심의를 요구받은 경우에는 지체 없이 해당 교육청의 징계심의회위원회에 재심의를 요구하여야 한다.<신설 2022.04.14.>

제61조 (징계의결시의 정상참작 등) 교원징계위원회가 징계사건을 의결함에 있어서는 징계대상자의 소행, 근무성적, 공적, 개전의정, 징계요구의 내용, 기타 정상을 참작하여야 한다.

제61조의 2 (징계사유의 시효) 교원징계의결의 요구는 징계사유가 발생한 날로부터 3년이 지난 경우에는 징계의결을 요구할 수 없다. 다만, 징계사유가 제1호 또는 제2호에 해당하는 경우에는 그 징계사유가 발생한 날부터 5년 이내에, 제3호에 해당하는 경우에는 그 징계사유가 발생할 날부터 10년 이내에 징계의결을 요구할 수 있다.

1. 금품 및 향응을 수수한 경우

2. 공금을 횡령·유용한 경우

3. 「교육공무원법」 제52조 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 경우

(변경인가2007.8.16. 교육지원과-8518)(2016.8.19. 이사회회의결)(2019년제2차이사회, 2019.04.18. 변경)

제62조 (교원징계위원회의 간사 등) ①교원징계위원회의 사무를 처리하기 위하여 간사와 서기를 둘 수 있다.

②간사와 서기는 교원징계위원회가 설치된 당해기관 소속직원 중에서 그 임명권자가 임명한다.

제63조 (운영세칙) 교원징계위원회의 운영에 관하여 이 정관에 규정되지 아니한 사항은 당해 교원징계위원회의 의결을 거쳐 위원장이 정한다.

제3절 재심위원회

제64조 내지 제77조 (삭제) (변경인가 '91.6.25 전행25422-340)

제4절 사무직원

제78조 (자격) ①다음 각호의 1에 해당하는 자는 사무직원(이하 “일반직원”이라 한다) 임용될 수 없다.(변경보고 2014.02.10. 호남기독교학원-22)

1. 금치산자 또는 한정치산자.
2. 파산자로서 복권되지 아니한 자.
3. 금고 이상의 형을 받고 그 집행이 종료되거나 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 5년을 경과하지 아니한자.
4. 금고 이상의 형을 받고 그 집행유예의 기간이 완료된 날로부터 2년을 경과하지 아니한자.
5. 금고 이상의 형의 선고유예를 받은 경우에 그 선고유예 기간중에 있는자.
6. 법원의 판결 또는 다른 법률에 의하여 자격이 상실 또는 정지된자.
7. 이 법인과 이 법인이 설치 경영하는 학교에서 징계에 의하여 파면의 처분을 받은 때로부터 3년을 경과하지 아니한자.

②일반직원의 신규 임용에 있어서는 학력에 제한을 두지 아니한다. 다만 일반직 사무운영, 일반직 기술직군은 임용 될 직군에 관한 자격증, 면허증 기타 임용권자가 필요로 하는 자격이 있는 자를 인사규칙이 정하는 바에 따라 우선 임용할 수 있다.(변경보고 2014.02.10. 호남기독교학원-22)

③재직중인 일반직원이 제 1항의 규정에 해당하게 될 때에는 당연 퇴직한다.

제79조 (임용) ①일반직원의 신규 임용, 승진, 승급, 근속승진, 전직, 전보, 겸임, 강임, 휴직, 직위해제, 복직, 면직, 해임 및 파면(이하“임용”이라 한다)은 임용권자가 공개채용 또는 근무성적기타 능력의 실증에 의하여 행함을 원칙으로 한다.(변경인가'02.2.26행정81422-312)(2016.4.21.이사회결의)(2021.04.22. 이사회결의)

②제1항의 규정에 의한 임용에 있어서 그 시험과목, 방법, 절차 등에 관하여는 따로 인사규칙으로 정한다.

③일반직원은 이사장이 임용하되 학교소속 일반직원은 학교장의 제청이 있어야 한다.

④기타 사무직원의 임용에 관한 세부사항은 법인소속학교 소재 관할 감독청의 「사무직원 인사 운영 지침」을 준용함을 원칙으로 한다.(2021.04.22.이사회결의)

제80조 (복무) 일반직원의 복무에 관하여는 지방공무원법을 준용한다.(변경인가'02.2.26행정81422-312)

제81조 (정년) 일반직원의 정년 및 정년연장에 관한 사항은 지방공무원법을 준용한다.(신설인가'02.2.26행정81422-312)

제82조 (보수) 일반직원의 보수는 지방공무원 보수규정 및 수당 규정을 준용한다.
(변경인가'98.12.28 전행81423-1103)(변경인가'02.2.26행정81422-312)

제83조 (신분보장) 일반직원의 신분 보장에 관하여는 지방공무원법을 준용한다.(변경인가 '02.2.26행정81422-312)

제84조 (징계 및 재심청구) ①일반직원의 징계는 사립학교 교원에게 적용하는 규정을 준용하되, 일반직원징계위원회는 법인에 따로 두어야 한다.(변경인가'10.09.16.행정과-933))

②일반직원의 재심청구를 위하여 법인에 일반직원 재심위원회를 두되, 그 조직 및 운영등에 관하여는 이사회 의결을 거쳐 이사장이 따로 규칙을 정한다.(변경인가'10.09.16.행정과-933))

제7장 직 제

제1절 법 인

제85조 (법인사무 조직) ①이 법인의 업무를 처리하게 하기 위하여 법인사무국과 국장을 둔다.
<개정 2022.04.14.>
②제1항의 규정에 의한 분장업무는 따로 규칙으로 정한다.

제2절 전문대학

제86조 (삭제인가2001.6.30.전문81423-737)
제87조 (삭제인가2001.6.30.전문81423-737)
제88조 (삭제인가2001.6.30.전문81423-737)
제89조 (삭제인가2001.6.30.전문81423-737)

제3절 고등학교

제90조 (교장등) ①고등학교에 교장 1인과 교감 1인 또는 2인을 둔다.
②교장은 교무를 통할하고 소속 교직원을 지휘 감독하며 학생을 지도하고 학교를 대표한다.
③교감은 교장을 보좌하며 교장이 사고가 있을 때에는 교장의 직무를 대행한다.
제91조 (하부조직) 고등학교에 행정실을 두며 행정실장은 교직원인사규칙에 의한다.(변경인가'98.12.28 전행81423-1103)<개정 2022.04.14.>

제4절 중 학 교

제92조 (교장등) ①중학교에 교장 1인과 교감 1인 또는 2인을 둔다.
②교장은 교무를 통할하고 소속 교직원을 지휘 감독하며 학생을 지도하고 학교를 대표한다.
③교감은 교장을 보좌하며 교장이 사고가 있을 때에는 교장의 직무를 대행한다.
제93조 (하부조직) 중학교에 행정실을 두며 행정실장은 교직원인사규칙에 의한다.(변경인가'98.12.28 전행81423-1103)<개정 2022.04.14.>

제5절 정 원

제94조 (정원) 법인 및 각급학교에 두는 일반직원의 정원은 별표와 같다.(별표2 서해대학 일반

직원 정원 삭제인가 2001.6.30. 전문81423-737)(별표3-별표13변경,2011.12.15제5차이사회 의결)
①각급학교에 두는 일반직원의 정원은 법인소속학교 관할 감독청 사무직원 인사운영지침을 준
용한다.(2021.04.22. 이사회결)

제 8 장 학교운영위원회

제95조 (학교운영위원회 설치) 초·중등교육법(이하 “법”이라 한다) 제31조 제1항에 의하여
학교운영의 자율성을 높이고 지역의 실정과 학교의 특성에 맞는 다양한 교육을 창의적으로
실시할 수 있도록 하기 위하여 법인 산하 당해 학교에 학교운영위원회(이하 “운영위원회”라
한다)를 구성·운영한다.

제96조 (학교운영위원회의 기능)① 학교에 두는 학교운영위원회는 다음 각 호의 사항을 심의
한다. 다만, 제1호의 사항에 대하여는 자문한다. <개정 2022.04.14.>

1. 학교헌장과 학칙의 제정 또는 개정
2. 학교의 예산안과 결산
3. 학교교육과정의 편성·운영방법
4. 교과용 도서와 교육 자료의 선정
5. 교복·체육복·졸업앨범 등 학부모 경비 부담 사항
6. 정규학습시간 종료 후 또는 방학기간 중의 교육활동 및 수련활동
7. 학교운영지원비의 조성·운용 및 사용
8. 학교급식
9. 대학입학 특별전형 중 학교장 추천
10. 학교운동부의 구성·운영
11. 학교운영에 대한 제안 및 건의 사항
12. 그 밖에 대통령령이나 시·도의 조례로 정하는 사항

② 학교운영위원회는 초·중등교육법 제33조에 따른 학교발전기금의 조성·운용 및 사용에 관
한 사항을 심의·의결한다.

③ 제1항제5호의 학부모가 경비를 부담하는 사항을 심의할 때에는 위원회는 다음 각 호의 어
느 하나에 해당하는 방법으로 학부모의 의견을 수렴하여 심의하여야 한다.

1. 학교홈페이지
2. 학부모 총회
3. 가정통신문
4. 그 밖에 위원회에서 의결로 정한 방법(2012.08.06 이사회결)

④ 학생의 학교생활과 밀접한 관련이 있는 사항을 심의할 때에는 위원장은 학생대표로 하여금
회의에 출석하여 발언하게 할 수 있다.(2012.08.06 이사회결)

⑤ 제1항제11호에 따라 학생대표가 학생의 학교생활과 관련된 사항을 운영위원회에 건의할 경
우 학생대표는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 학생들의 의견을 수렴하여 건
의하여야 한다.

1. 학생 설문조사
2. 대의원회

3. 그 밖에 위원회에서 의결로 정한 방법(2012.08.06 이사회회의결)

⑥ 운영위원회는 다음 사항을 심의한다.<개정 2022.04.14.>

1. 개방이사 추천을 위한 개방이사추천위원회 위원 선출에 관한 사항(신설인가2008. 2.26.교육지원과-1644)

⑦ 제1항제11호의 학교운영 등과 관련된 건의사항은 위원 1인 이상의 소개를 얻어 건의서를 제출하여야 하며, 그 절차 등에 관하여는 학교운영위원회규정(이하 “규정” 이라한다)으로 정한다.<개정 2022.04.14.>

[전문개정 2022.04.14.]

제97조 (위원의 선출 등) ①학교의 장은 운영위원회의 당연직 교원위원이 된다. 당연직 교원위원을 제외한 교원위원은 당해 학교 교직원 전체회의에서 2배수로 추천한 교원중 학교의 장이 위촉한다.

②학부모위원은 민주적 대의절차에 따라 학부모전체회의에서 직접 선출하며, 이 경우 학부모 전체회의에 직접 참석할 수 없는 학부모는 학부모 전체회의 개최 전까지 가정통신문에 대한 회신, 우편투표, 전자적 방법(「전자문서 및 전자거래 기본법」 제2조제2호에 따른 정보처리시스템을 사용하거나 그 밖에 정보통신기술을 이용하는 방법을 말한다) 등 해당 학교의 운영위원회 규정으로 정하는 방법 및 절차에 따라 후보자에게 투표할 수 있다. 다만, 학교의 규모, 시설 등을 고려하여 규정이 정하는 전체회의에서 선출하기 곤란한 사유가 있는 경우에는 당해 규정이 정하는 바에 의하여 학급별 대표로 구성된 학부모대표회의에서 선출할 수 있다. <개정 2022.04.14.>

③제1항과 2항의 규정에도 불구하고 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호에 따른 재난이나 불가피한 사유로 학부모 전체회의, 학부모대표회의 또는 교직원 전체회의를 개최하기 어려운 경우에는 초·중등교육법 제59조제2항 후단에 따른 방법 및 절차에 따라 선출한다. <신설 2022.04.14.>

④지역위원은 학부모위원 또는 교원위원의 추천을 받아 학부모위원 및 교원위원이 무기명투표로 선출한다.

⑤학부모위원 및 교원위원은 임기 끝나는 날 7일 이전에, 지역위원은 임기 끝나는 날 전일까지 선출한다.<개정 2022.04.14.>

⑥위원이 결원된 때에는 보궐선출한다. 다만, 남은 임기가 6월 미만인 때는 운영위원회의 결정으로 선출하지 아니할 수 있다.(2012.08.06 이사회회의결)

⑦위원의 선출에 관한 사항은 본 법인의 정관에 의하되, 그 밖의 선출에 관하여 필요한 사항은 당해학교의 학교운영위원회 규정으로 정한다.(신설인가 2003.04.10 행정81422-589)(2012.08.06 이사회회의결)

제97조의2 (위원의 제척 등) ①운영위원회 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 안건의 자문·심의에서 제척(除斥)된다.(2015.12.03 이사회 의결)

1. 운영위원회 위원이나 그 배우자 또는 배우자였던 사람이 해당 안건의 당사자(당사자가 법인·단체 등인 경우에는 그 임원을 포함한다. 이하 이 호 및 제2호에서 같다)이거나 그 안건의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우

2. 운영위원회 위원이 해당 안건의 당사자와 친족인 경우

3. 운영위원회 위원이 해당 안건에 관하여 증언, 진술, 자문, 연구, 용역 또는 감정을 한 경

우

4. 운영위원회 위원이나 운영위원회 위원이 속한 법인·단체 등이 해당 안건 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

②해당 안건의 당사자는 운영위원회 위원에게 공정한 심의를 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 운영위원회에 기피(忌避) 신청을 할 수 있고, 운영위원회는 의결로 해당 운영위원회 위원의 기피 여부를 결정한다. 이 경우 기피 신청의 대상인 운영위원회 위원은 그 의결에 참여하지 못한다.(2015.12.03. 이사회 의결)

③운영위원회 위원이 제1항 각 호에 따른 제척사유에 해당하는 경우에는 스스로 해당 안건의 자문·심의에서 회피(回避)하여야 한다.(2015.12.03. 이사회 의결)

제98조 (위원의 임기) ①위원의 임기는 법인소속학교 소재 관할감독청 지침에 의한다. (변경인가2001.6.30.전문81423-737) <개정 2022.04.14.>

②보궐위원의 임기는 전임자의 잔임기간으로 한다.

③위원의 임기 개시일은 4월 1일부터로 한다.

제99조 (위원의 자격) ①학부모위원 및 지역위원은 국가공무원법 제33조의 공무원 결격사유에 해당되지 아니하여야 한다.

②학부모위원 및 지역위원, 교원위원의 자격은 규정으로 정한다.

③위원은 다른 학교의 위원을 겸할 수 없다.

제100조 (위원의 의무 등) ①위원은 무보수 봉사직으로서 수당을 지급받지 아니한다.

②위원은 운영위원회의 회의에 성실히 참여하여야 하며, 운영위원회를 통하지 않고서는 학교 운영에 관여할 수 없다.

③위원은 그 지위를 남용하여 해당 학교와의 거래 등을 통하여 재산상의 권리·이익을 취득하거나 다른 사람을 위하여 그 취득을 알선하여서는 아니된다.(2012.08.06 이사회회의결)

④학부모위원에게는 일반 학부모가 부담하는 학교운영지원비 외에는 일체의 비용을 부담지워서는 아니된다.

⑤ 교원 위원과 학부모 위원은 교직원 전체회의와 학부모 회의의 의견을 반영하도록 노력하여야 한다.

제101조 (위원의 당연퇴직) ①학교운영위원이 다음의 각호의 1에 해당할 때에는 당연 퇴직한다. (변경인가 2003. 11. 1. 행정81422-1801)

1. 학부모 위원은 당해 학교의 학부모 지위를 잃었을 때 단, 학생졸업의 경우 운영위원 자격은 2월말까지 유지한다.(변경인가2003. 11. 1. 행정81422-1801)

2. 교원위원은 전보 또는 퇴직된 때.

3. 특별한 사유없이 3회 연속 회의에 불참한 때.

4. 학부모위원 및 지역위원이 제출한 신상자료, 학력, 경력 등의 주요내용에 거짓이 발견되거나 제100조3항을 위반하여 허위 및 위반사항에 대한 행정처리가 완료된 때.(2012.08.06 이사회회의결)

② (삭제인가2003. 11. 1. 행정81422-1801)

③ 사직하고자 하는 위원이 사직서를 위원장에게 제출하면 위원장이 사직처리한 후 학교운영위원회에 알린다.(신설인가2003. 11. 1.행정81422-1801)

제102조 (위원장 및 부위원장) ①영 제59조 제5항에서 규정한 위원장과 부위원장의 임기는 1

년으로 하며, 연임할 수 있다.

②위원장과 부위원장은 무기명 투표로 선출하되 재적위원 과반수의 득표로 당선된다

③재적위원 과반수의 득표자가 없을 때에는 2차 투표를 하여 최고 득표자를 당선자로 한다. 이 경우, 최고 득표자가 2인 이상인 때에는 연장자를 당선자로 한다.

④위원장과 부위원장은 운영위원회의 동의를 얻어 그 직을 사임할 수 있다.

⑤위원장은 운영위원회를 대표하고 회의를 소집하여 진행하며, 부위원장은 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때는 그 직무를 대행한다.(2012.08.06 이사회회의결)

⑥위원장 또는 부위원장이 임기 중에 궐위된 때에는 보궐 선출할 수 있으며, 그 임기는 전임자 임기의 남은 기간으로 한다.(2012.08.06 이사회회의결)

⑦위원장과 부위원장의 장기출타 및 부재시 학교장 또는 연장자가 운영위원회를 소집하고 참석자 중 최연장자의 주재로 임시위원장을 선출하여 안건을 심의할 수 있다.

(신설인가2003. 11. 1. 행정81422-1801)

제103조 (서류제출 요구) 운영위원회는 그 의결로 안건의 심의와 직접 관련된 서류의 제출을 당해 학교장에 대하여 요구할 수 있다.

제104조 (회의소집 등) ①회의는 정기회와 임시회로 구분하여 운영하며, 정기회의 소집시기는 규정으로 정한다.

②위원선출 후 최초로 소집되는 임시회는 학교장이 위원 임기개시일로부터 15일 이내에 소집한다.

③임시회 소집은 학교장이나 재적위원 3분의 1 이상의 요구가 있는 때에 위원장이 회의 개최 7일전에 소집공고와 함께 회의 안건을 첨부하여 위원에게 개별 통지하여야 한다. 다만, 위원장이 긴급히 필요한 요하는 안건이라고 인정할 경우는 그러하지 아니한다.(2012.08.06 이사회회의결)

④운영위원회의 회의일수는 연30일 이내로 하며, 회의횟수는 연2회 이상으로 하여야 한다.

⑤위원장은 회의 일시를 정할 때에는 일과 후, 주말 등 위원들이 참석하기 편리한 시간으로 정하여야 한다.(2012.08.06 이사회회의결)

제105조 (안건의 제출·발의) 운영위원회에서 심의할 안건은 학교장이 제출하거나 또는 재적위원 3분의 1 이상의 연서로 발의한다.

제106조 (의사정족수) ①운영위원회는 재적위원 과반수의 출석으로 개최하며, 출석 위원 과반수의 찬성으로 결정한다.(2012.08.06 이사회회의결)

②(삭제인가2003. 11. 1. 행정81422-1801)

제107조 (회의 공개원칙) ①운영위원회 회의는 공개한다. 다만, 교육이나 교권의 보호 등을 위하여 필요하다고 인정하는 경우 위원회의 결정으로 이를 공개하지 아니할 수 있다.

(2012.08.06 이사회회의결)

②운영위원회는 회의를 개최할 때에는 가정통신문이나 학교홈페이지 등을 통하여 회의개최일자,안건 등을 알림으로써 일반 학부모, 교사 등이 회의에 참관할 수 있도록 하여야 한다.(2012.08.06 이사회회의결)

제108조 (회의록 작성 등) ①운영위원회는 위원회는 회의일시,장소,참석자,안건,발언요지,결정사항 등이 포함된 회의록을 작성하고 회의 진행내용 및 결과와 출석위원의 성명을 기재한 후 학교장과 위원장이 서명한다.(2012.08.06 이사회회의결)

②제1항에 따라 작성한 회의록은 학교홈페이지 등을 통해 공개하여야 한다 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 사항은 운영위원회의 의결로 공개하지 않을 수 있다.

1. 회의록에 포함되어 있는 이름, 주민등록번호 등 개인에 관한 사항으로 공개될 경우 개인의 사생활의 비밀 또는 자유를 침해할 우려가 있다고 인정하는 사항.
2. 공개될 경우 운영위원회 자문의 공정성을 크게 저해할 우려가 있다고 인정하는 사항
3. 학생 교육 또는 교권 보호를 위하여 공개하기에 적당하지 아니하다고 인정하는 사항
(2012.08.06 이사회회의결)

③운영위원회는 매 학년도 말에 예·결산 내역을 포함한 위원회의 활동 상황보고서를 작성하여 가정통신문이나 학교홈페이지 등을 통하여 공개하고 차기 정기회의시 이를 보고하여야 한다.(2012.08.06 이사회회의결)

제109조 (소위원회의 설치) ①운영위원회는 안건 심사의 효율화를 기하기 위하여 소위원회를 둘 수 있다.

②소위원회의 종류 및 이의 운영을 위한 절차 등은 규정으로 정한다.

제110조 (간사) 운영위원회의 회의기록 등 사무를 처리하기 위하여 행정실책임자를 당연직 간사로 한다. 다만, 행정 직원이 없는 학교의 경우에는 학교장의 추천을 받은 교직원 중에서 위원장이 임명한다.

제111조 (운영경비 등) 위원의 연수시 교통비, 회의경비에 필요한 운영경비는 규정 또는 관할청의 예산관련지침으로 정한다.

제112조 (학교내외의 자생조직) 학부모 등으로 구성되는 학교내외의 자생조직은 규정이 정하는 바에 따라 자율적으로 운영하거나 운영위원회의 산하단체로 둘 수 있으며, 그 대표자는 그 조직의 활동과 관련하여 운영위원회의 허가를 얻어 회의에 출석·발언할 수 있다.

제113조 (시행규칙) 이 정관의 시행에 관하여 필요한 사항은 규정으로 정한다.(2012.08.06 이사회회의결)

제114조 (교감의 참여) 교감은 필요시 운영위원회에 참석하여 발언할 수 있다.

제115조 (학교법인) ①이사장은 운영위원회가 그 설치 목적을 달성할 수 있도록 지원한다.

②이사장은 운영위원회에 대하여 조언·권고·지도할 수 있으며, 이를 위하여 필요한 때에는 자료의 제출을 요구할 수 있다.

③(삭제인가2003. 11. 1. 행정81422-1801)

제9장 학교교육분쟁조정위원회

제116조 (학교교육분쟁조정위원회의 설치) 교원예우에 관한규정(이하 “영”이라 한다) 제6조 제4항에 의거 이 법인이 설치·경영하는 학교에 학교교육분쟁조정 위원회를 설치·운영한다.

제117조 (학교교육분쟁조정위원회의 기능 등) ①학교교육분쟁조정위원회(이하 “위원회“라 한다)는 영 제6조제1항의 규정에 의하여 고등학교 이하의 각급 학교 (이하 “각급 학교”라 한다)에서 교육활동 중 발생하는 교원(직원을 포함한다. 이하 같다.)과 관련된 다음 각 호의 분쟁사안을 심의·조정·권고(이하“심의 등”이라 한다)한다.

1. 학생생활지도 등 교육활동과 관련하여 교원과 학부모간에 발생한 분쟁
 2. 학생 안전사고에 대해 학교안전공제회(이하 “공제회”라 한다) 보상액 등에 동의하지 아니하고 동 사고 관련 교원에게 추가 보상 등을 요구하여 일어난 분쟁
 3. 기타 교원에우 및 교권보호·존중에 위해가 되거나 위해의 우려가 있는 사항
- ②위원회는 분쟁에 관한 심의 등을 하기 전에 당사자의 의견을 최대한 수렴하여야 한다.
- ③위원회가 학생 안전사고 관련 분쟁사안에 관한 심의 등을 하기 위하여 경제적·법률적 전문지식이 필요한 경우에는 학교안전공제회에 지원을 요청할 수 있으며, 공제회는 임·직원의 회의 참석, 고문변호사의 조언 등 필요한 지원을 하여야 한다.

제118조 (위원회의 구성 등) ①위원회는 위원장 1인을 포함한 5인 내외의 위원으로 구성하되, 학교장은 당연직 위원이 된다.

- ②위원은 당해 학교 학교운영위원회 위원 중 동 위원회가 추천하는 교원위원, 학부모위원·지역위원 각 1인을 학교장이 위촉한다.
- ③학교장은 필요시 법률 또는 행정분야의 전문지식이 있는 자 1인을 위원으로 위촉할 수 있다.
- ④제3항의 규정에 의하여 위촉하는 위원은 국가공무원법 제33조의 결격사유에 해당하지 아니하여야 하며 정당의 당원이 아니어야 한다.

제119조 (위원장) ①위원회의 위원장은 위원 중에서 호선하며, 임기는 1년으로 하되 연임할 수 있다.

- ②위원장은 위원회를 대표하고, 위원회의 업무를 통할한다.
- ③위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 경우에는 위원장이 미리 지명한 위원이 그 직무를 대행한다.

제120조 (위원의 의무) ①위원은 무보수 봉사직으로서 수당을 지급하지 아니한다.

- ②위원은 회의에 성실히 참여하여야 한다.
- ③위원은 당해 학교와 영리를 목적으로 하는 거래를 할 수 없으며, 그 지위를 남용하여 재산상의 권리·이익의 취득 또는 알선을 하여서는 아니 된다.

제121조 (분쟁조정 신청) 분쟁에 관련된 교원 또는 학부모 당사자는 위원장 또는 학교장에게 서면이나 유선 또는 구두로 분쟁조정 신청을 할 수 있다.

제122조 (회의개최 등) ①회의는 분쟁조정의 신청이 있는 때 개최 한다.

- ②분쟁 조정신청이 있을 경우 위원장은 신속히 회의를 개최하여야 하며, 늦어도 신청이 있는 날부터 7일 이내에 개최한다.
- ③회의의 소집통지는 위원장이 위원에게 서면 또는 구두로 하되, 개최일 3일 이전에 하여야 한다. 다만, 위원장이 긴급을 요하는 사안이라고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제123조 (위원의 제척) 위원이 분쟁의 당사자가 된 경우에는 당해 사안의 심의 등에 위원의 자격으로 참여 할 수 없다.

제124조 (심의 등 결과의 처리) ①위원장은 위원회의 심의 등의 결과를 관련 당사자에게 즉시 통지하여야 한다.

- ②당사자는 위원회의 심의 등 결과를 존중하여야 한다.
- ③위원회는 심의 등 결과, 보상해결이 필요하거나 당해 교원을 위한 소송대행 기타 지원이 필요하다고 판단되는 경우, 학교장으로 하여금 공제회에 이를 신청하게 할 수 있다.

④위원회는 분쟁사안 중 교원에 대한 협박·폭행·폭언 등으로 당해 교원 또는 학교교육에 과중한 피해를 입혔다고 판단되는 사안에 대하여는 학교장으로 하여금 관련자를 사법기관에 고발 하도록 권고할 수 있다.

⑤위원회는 분쟁사안 중 학생에 대한 폭력 등 학생인권 침해의 정도가 범죄수준에 이를 정도로 심각하다고 판단되는 사안에 대하여는 학교장으로 하여금 당해 교원의 징계의결 등 인사조치를 요청하도록 권고할 수 있다.

제125조 (간사) 위원회의 기록 등 사무를 효율적으로 처리하기 위하여 위원 중 에서 학교장이 지명하는 간사 1인을 둘 수 있다.

제126조 (학교운영위원회규정의 준용) 위원회의 위원의 임기, 위원의 자격상실, 기타 회의의 운영 등에 관하여 본 장에서 정하지 아니한 사항은 동 정관 중 학교운영위원회의 규정을 준용한다.

제127조 (운영세칙) 위원회의 구성·운영 등에 관하여 이 정관에 규정되지 아니한 사항은 위원회 규정으로 정한다.(학교교육분쟁조정위원회신설인가 2000.12.16. 전문81423-1294)

제10장 보 칙

제128조 (공고) 이 법인이 법령과 정관 및 기타 이사회 의결에 의하여 공고하여야 할 사항은 전자매체 및 신문등에 공고한다.(변경인가2007.8.16. 교육지원과-8518)

제129조 (시행세칙) 이 정관의 시행에 관하여 필요한 사항은 이사회의 의결을 거쳐 세칙으로 정한다.

제130조 (설립당초의 임원) 이 법인의 설립당초의 임원은 다음과 같다.

직 명	성 명	임 기	주 소
이 사 장	김 성 배	4 년	목포시 호남동 2번지
이 사	인 도 아	"	광주시 양림동 108의 5번지
"	김 윤 식	"	전주시 서완산동 1가 233의 2번지
"	정 부	"	광주시 양림동 285번지
"	장 평 화	"	전주시 중화산동 1가 188번지
"	주 형 옥	2 년	광주시 금동 15번지
"	한 미 선	"	전주시 중화산동 1가 149번지
"	이 봉 완	"	목포시 양동 86번지
"	조 세 환	"	전주시 화산동 239번지
감 사	조 준 현	2 년	전주시 서노송동 616번지
"	모 요 한	1 년	충남 대덕군 회덕면 오정리 132번지

부 칙 ('82. 5. 14 진행1042.3-534)

①(시행일) 이 정관은 1982년 5월 14일부터 시행한다.

②(교원에 대한 경과조치) 이 정관 시행당시 군산실업전문대학에 근무하는 교원(학교의 장을

제외한다) 및 일반직원은 이 정관에 의하여 당해 학교의 장이 임명한 것으로 본다.

다만, 군산실업전문대학의 교원의 임용 기간은 종전의 규정에 의한다.

③(인사위원회 위원에 대한 경과조치) 이 정관 시행당시 종전의 정관에 의하여 임명된 대학의 인사위원회 위원중 이 정관에 의하여 당연직위원이 아닌 위원은 이 정관 시행일에 해임된 것으로 본다.

④(일반 직원에 대한 경과조치) 이 정관 시행당시 종전의 정관에 의하여 임용되어 근무하는 일반직원이 이정관에 의한 정원을 초과 하는 경우에는 그 초과하는 일반직원이 퇴직할 때까지 그 정원이 따로 있는 것으로 보되 일반직원의 신규 임용은 그 초과하는 정원이 있을 때에는 채용하지 못한다.

부 칙('84. 2. 27 전행10423-104)

이 정관은 1984년 3월 1일부터 시행한다.

부 칙('86. 7. 14 전행25422-323)

①(시행일) 이 정관은 1986년 7월 14일부터 시행한다.

②(경과 조치) 이 정관 시행당시 재임중에 이사는 그 임기 만료시 까지 이 정관에 의해 취임된 것으로 본다.

부 칙('90. 2. 21 전행25423-68)

이 정관은 1990년 2월 21일부터 시행한다.

부 칙('91. 3. 6 전행25423-137)

①(시행일) 이 정관은 1991년 3월 6일부터 시행한다.

②(교원에 대한 경과 조치) 이 정관 시행당시 대학 교육기관에 근무하는 교원(학교의 장을 제외한다) 및 일반직원은 이 정관에 의하여 학교법인이 임명한 것으로 본다. 다만 대학교육기관의 교원의 임용기간은 종전의 규정에 의한다.

③(교원징계에 대한 경과조치) 이 정관 시행당시 교원징계위원회 및 재심위원회에 계류중인 징계 및 재심청구사건은 종전의 규정에 의한다.

④(인사위원회 위원에 대한 경과조치) 이 정관시행 당시 종전의 정관에 의하여 임명된 대학 교육기관의 인사위원회 위원중 이 정관에 의하여 당연직 위원이 아닌 위원은 이 정관 시행일에 해임된 것으로 본다.

⑤(일반 직원에 대한 경과조치) 이 정관 시행당시 종전의 정관에 의하여 정원을 초과하는 경우에는 그 초과하는 일반직원이 퇴직할 때까지 그 정원이 따로 있는 것으로 보되, 일반직원의 신규임용은 그 초과하는 정원이 있을 때에는 채용하지 못한다.

부 칙('91. 6. 25 전행25422-340)

이 정관은 1991년 6월 25일부터 시행한다.

부 칙('93. 1. 5 전행25400-6)

이 정관은 1993년 3월 1일부터 시행한다.

부 칙 ('94. 4. 13. 전행81422-327)

이 정관은 1994년 4월 13일부터 시행한다.

부 칙 ('96. 3. 27. 전행81422-259)

①이 정관은 1996년 3월 27일부터 시행한다.

②(방호 경비직렬의 정년 경과 조치) 이 정관 시행당시 종전의 정관에 의하여 임명된 방호 경비직렬의 기능직 직원의 정년은 규정에 의하여 60세로 한다.

부 칙 ('96. 10. 11. 전행81422-867)

이 정관은 1996년 10월 11일부터 시행한다.

부 칙 ('98. 1. 26. 전행81422-47)

①(시행일) 이 정관은 1998년 1월 26일부터 시행한다.

②(경과조치) 이 정관 시행당시 재직중인 교원에 대하여는 그 임용 잔여기간이 만료되는 날 부터 적용한다.

부 칙 ('98. 12. 28. 전행 81423-1103)

이 정관은 1998년 12월 28일부터 시행한다.

부 칙 ('98. 6. 19. 전문81422-412)

①이 정관은 1998년 6월 19일부터 시행한다.

②(교명변경에 따른 경과 조치) 이 정관 시행당시 “군산전문대학”에 근무하는 교직원은 이 정관에 의하여 “서해대학”에 근무하는 것으로 본다.

부 칙 ('99. 10. 6. 전문 81423-187)

①(시행일) 이 정관은 1999년 10월 6일부터 시행한다.

부 칙 (2000. 3. 8. 전문 81423-201)

①(시행일) 이 정관은 2000년 3월 8일부터 시행한다.

부 칙 (2000.6.20. 전문 81423-611)

①(시행일) 이 정관은 2000년 6월 20일부터 시행한다.

②(최초의 위원 임기개시 및 만료) 최초로 선출되는 위원의 임기는 정관에서 정한 임기에 관한 규정에 불구하고 학교운영위원회의 최초 소집일로부터 개시하며 차기 학교운영위원회 위원 임기개시일 전일에 만료한다.

③(최초의 규정)이 정관 시행후 최초로 제정되는 학교운영위원회규정은 당해학교 교직원의 의견을 수렴하여 학교장이 정한다.

부 칙 (2000.10.25. 전문81423-1058)

①(시행일)이 정관은 2000년10월25일부터 시행 한다.

부 칙 (2000.12.16 . 전문81423-1294)

①(시행일)이 정관은 2000년12월16일부터 시행 한다.

부 칙 (2001.6.30.전문81423-737)

①(시행일)이 정관은 2001년 6월 30일부터 시행 한다.

②(경과조치)이 정관 시행당시 종전의 정관에 의하여 선출된 학교운영위원회 위원의 임기는 종전의 정관 규정에 따른다.

부 칙 (2001.6.30.전문81423-737)

①(시행일) 이 정관은 2001년 6월 30일부터 시행한다.

②(경과조치) 이 정관 시행당시 재임중인 이사는 임기 만료시 까지 그 이사직을 인정한다.

부 칙 (2002.2.26.행정81422-312)

①(시행일) 이 정관은 2002년 2월 26일부터 시행한다.

②(경과조치) 이 정관 시행당시 종전의 정관에 의하여 임명된 사무직원은 이 정관에 의하여 학교법인이 임명한 것으로 본다.

부 칙 (2003.4.10.행정81422-589)

①(시행일) 이 정관은 2003년 4월 10일부터 시행한다.

부 칙 (2003.11.01.행정81422-1801)

①(시행일) 이 정관은 2003년 11월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2004.03.01.행정과-491)

①(시행일) 이 정관은 2004년 3월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2005.05.10.행정과-4182)

①(시행일) 이 정관은 2005년 5월 10일부터 시행한다.

부 칙 (2007.8.16. 교육지원과-8518)

①(시행일) 이 정관은 관할청 승인일부터 시행한다. 다만 제 39조 제6항(교원신규임용)의 규정은 2007년 3월 1일부터 시행한다.

②(임원 선임기간의 예외) 이 정관 시행일 이후 임원의 임기만료 등으로 결원이 발생하여 우선적으로 선임되는 개방이사 또는 감사는 이 정관 제20조제3항의 규정에 불구하고 그 결원발생일로부터 2월 이내에 보충할 수 있다.

③(임원의 임기에 대한 경과 조치) 이 정관 시행 당시 재임중인 임원은 개정 규정에 불구하고 당해 임원의 임기종료 될 때까지는 종전의 규정에 의하며, 동 감사를 다시 선임하게 되면 초임으로 본다.

④(학교장 임기에 대한 경과 조치) 이 정관 시행 당시 재임중인 학교장에 대해서는 개정 규정에 불구하고 당해 학교장의 임기 종료일까지는 종전 규정에 의하며, 기존 임기가 만료되는 자를 재임명하면 초임으로 본다.

부 칙 (2008. 2.26.교육지원과-1644)

①(시행일) 이 정관은 관할청 승인일부터 시행한다.

부 칙 (2009.12 .15.교육지원과-14156)

①(시행일) 이 정관은 관할청 승인일부터 시행한다.

부 칙 (2010.05.18.교육지원과-6247)

①(시행일) 이 정관은 관할청 승인일부터 시행한다.

②(임원 임기에 대한 경과조치)이 정관 시행당시 재임중인 임원은 개정의 규정에 불구하고 당해 임원의 임기가 종료 될 때 까지는 종전의 규정에 의한다.

부 칙 (2010.09.16행정과-933)

①(시행일) 이 정관은 관할청 승인일부터 시행한다.

부 칙 (2011.12.15 제5차이사회)

①(시행일) 이 정관은 이사회 의결일부터 시행한다.

부 칙 (2012.08.06 이사회)

①(시행일) 이 정관은 2012년 8월 6일부터 시행한다.

부 칙 (2014.02.04 이사회)

①(시행일) 이 정관은 2014년 2월10일 관할청 정관변경 보고일부터 시행한다.

부 칙 (2015.12.03 이사회)

①(시행일) 이 정관은 2015년12월08일 관할청 정관변경 보고일부터 시행한다.

부 칙 (2016.04.21 이사회)

①(시행일) 이 정관은 2016년 4월 28일 관할청 정관변경 보고일부터 시행한다.

부 칙 (2016.08.19 이사회)

①(시행일) 이 정관은 2016년 8월 25일 관할청 정관변경 보고일부터 시행한다.

단, 제55조(교원징계위원회의 조직)2항 및 제55조의2(외부위원의 임기등)는 2016.08.29.부터

시행한다.

부 칙 (2017.06.27 이사회)

①(시행일) 이 정관은 2017년 7월 7일 관할청 정관변경 보고일부터 시행한다.

부 칙 (2019.04.18 이사회)

①(시행일) 이 정관은 2019년 5월 1일 관할청 정관변경 보고일부터 시행한다.

부 칙 (2021.04.22 이사회)

①(시행일) 이 정관은 2021년 4월 23일부터 시행한다.

부 칙 (2021.09.08 이사회)

①(시행일) 이 정관은 2021년 9월 30일부터 시행한다.

부 칙 (2022.04.14. 이사회)

①(시행일) 이 정관은 2022년 4월 15일부터 시행한다.

② (임원선임의 제한에 관한 경과조치) 금번 개정 정관 시행일 전에 선임된 해당이사의 자격요건 및 임기는 직전 정관에 따르며 직전 정관에 따라 중임할 수 있다.

③ (개방이사의 자격요건에 관한 경과조치) 개정 정관 시행일 전에 선임된 개방이사의 자격요건에 관하여는 시행일 기준 개방이사의 임기가 종료될 때까지는 종전의 정관에 따른다.

④ (교원징계위원회의 조직에 관한 경과조치) 교원징계위원회의 조직에 관하여는 2022년 3월 31일부터 시행한다.

부 칙 (2024.11.26. 이사회)

①(시행일) 이 정관은 2025년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2025.08.21. 이사회)

①(시행일) 이 정관은 2025년 9월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2025.11.27. 이사회)

①(시행일) 이 정관은 2025년 12월 1일부터 시행한다.

일 반 직 원 정 원 표

호남기독교학원

별표 1

직	명	정 원	비 고
사 무 직 4급 (서 기 관)		1	
일 반 직 9급 (교육행정)		1	
합	계	2명	

(변경보고 2014.02.10. 호남기독교학원-22)

(2021.04.22. 이사회 의결)

일 반 직 원 정 원 표

서해대학 (변경인가'96.3.27. 진행81423-259)

별표 2

(삭제인가2001.6.30.전문81423-737)

일 반 직 원 정 원 표

광 주 수 피 아 여 자 중 학 교

별표 3

직 명	정 원	비 고
일 반 직 6급 (행정)	1	
7~9급 (행정)	1	
소 계	2	
일 반 직 7~9급 (관리운영,기술)	2	
소 계	2	
합 계	4명	

(변경보고 2014.02.10. 호남기독교학원-22) (2022.04.14. 이사회회의결) (2025.08.21. 이사회회의결)

일 반 직 원 정 원 표

광 주 수 피 아 여 자 고 등 학 교

별표 4

직 명	정 원	비 고
일 반 직 5급 (행정)	1	
6급 (행정)	1	
7~9급 (행정)	1	
소 계	3	
일 반 직 7~9급 (관리운영,기술)	3	
소 계	3	
합 계	6명	

(변경보고 2014.02.10. 호남기독교학원-22) (2022.04.14. 이사회회의결) (2025.08.21. 이사회회의결)

일 반 직 원 정 원 표

목 포 정 명 여 자 중 학 교

별표 5

직	명	정 원	비 고
일 반 직 6급 (교육행정)		1	
7급 (교육행정)		1	
8급 (교육행정)		2	
9급 (교육행정)			
소 계		4	
일 반 직 8급 (사무운영)			
일 반 직 9급 (사무운영)			
소 계			
합 계		4명	

(변경보고 2014.02.10. 호남기독학원-22) (2022.04.14. 이사회결) (2025.08.21. 이사회결)

일 반 직 원 정 원 표

목 포 정 명 여 자 고 등 학 교

별표 6

직명	정원	비고
일반직 5급 (교육행정)	1	
6급 (교육행정)	1	
7급 (교육행정)	1	
8급 (교육행정)	1	
9급 (교육행정)		
소계	4	
일반직 8급 (사무운영)		
일반직 9급 (사무운영)		
소계		
합계	4명	

(변경보고 2014.02.10. 호남기독교학원-22) (2022.04.14. 이사회결) (2025.08.21. 이사회결)

일반직원정원표

순천매산중학교

별표 7

직명	정원	비고
일반직 6급 (교육행정)	1	
7급 (교육행정)	1	
8급 (교육행정)	2	
9급 (교육행정)		
소계	4	
일반직 8급 (사무운영)		
일반직 9급 (사무운영)		
소계		
합계	4명	

(변경보고 2014.02.10. 호남기독교학원-22) (2022.04.14. 이사회결) (2025.08.21. 이사회결)

일반직원정원표

순천매산고등학교

별표 8

직명	정원	비고
일반직 5급 (교육행정)	1	
6급 (교육행정)	1	
7급 (교육행정)	1	
8급 (교육행정)	1	
9급 (교육행정)		
소계	4	
일반직 8급 (사무운영)		
일반직 9급 (사무운영)		
소계		
합계	4명	

(변경보고 2014.02.10. 호남기독교학원-22) (2022.04.14. 이사회결) (2025.08.21. 이사회결)

일반직원정원표

전주신흥중학교

별표 9

직명	정원	비고
일반직 6급 (교육행정)	1	
7급 (교육행정)	1	
8급 (교육행정)	2	
소계	4	
일반직 8급 (시설관리)	1	
소계	1	
합계	5명	

(변경보고 2014.02.10. 호남기독교학원-22) (2021.04.22. 이사회결) (2025.08.21. 이사회결)

일반직원정원표

전주신흥고등학교

별표 10

직명	정원	비고
일반직 5급 (교육행정)	1	
6급 (교육행정)	1	
7급 (교육행정)	2	
8급 (교육행정)	2	
소계	6	
일반직 8급 (시설관리)	1	
소계	1	
합계	7명	

(변경보고 2014.02.10. 호남기독교학원-22) (2021.04.22. 이사회결의결)

일반직원정원표

전주기전중학교

별표 11

직명	정원	비고
일반직 6급 (교육행정)	1	
7급 (교육행정)	2	
8급 (교육행정)	2	
소계	5	
일반직 8급 (시설관리)	1	
소계	1	
합계	6명	

(변경보고 2014.02.10. 호남기독교학원-22) (2021.04.22. 이사회결의결)

일반직원정원표

전주기전여자고등학교

별표 12

직	명	정원	비고
일반직	5급 (교육행정)	1	
	6급 (교육행정)	1	
	7급 (교육행정)	2	
	8급 (교육행정)	2	
소계		6	
일반직	8급 (시설관리)	1	
소계		1	
합계		7명	

(변경보고 2014.02.10. 호남기독교학원-22) (2021.04.22. 이사회결의결)

일반직원정원표

순천매산여자고등학교

별표 13

직	명	정원	비고
일반직	5급 (교육행정)	1	
	6급 (교육행정)	1	
	7급 (교육행정)	1	
	8급 (교육행정)	1	
	9급 (교육행정)		
소계		4	
일반직	8급 (사무운영)		
일반직	9급 (사무운영)		
소계			
합계		4명	

(변경보고 2014.02.10. 호남기독교학원-22) (2022.04.14. 이사회결의결) (2025.08.21. 이사회결의결)

